PROCESO DE COMPRA N° 340/1-0051-LPU26
CLÁUSULAS PARTICULARES

Jurisdicción contratante	**MINISTERIO DE DEFENSA SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA**				
Denominación de la UOC	**UOC 340/01**				
Domicilio	**Azopardo 250 – Piso 12 – Oficina 38 Ciudad Autónoma de Buenos Aires**				
Correo Electrónico	**uoc340-01@defensa.gob.ar**	**Teléfono**	**4346-8800 Internos: 4357- 4320**		
N° de Expediente Electrónico	**EX-2026-89664736- -APN-DGAD#MD**				
Tipo de Procedimiento	**LICITACIÓN PÚBLICA**	**N°**	**51**	**Ejercicio**	**2026**
Número de proceso de compra en COMPR.AR:	**340/1-0051-LPU26**				
Clase del procedimiento	**DE ETAPA ÚNICA NACIONAL**				
Modalidad	**ORDEN DE COMPRA ABIERTA**	**Rubro comercial**	**EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD**		
Objeto de la contratación	**ADQUISICIÓN DE CASCOS Y CHALECOS – PACID**				
Plazo duración del contrato	**CUATRO (4) MESES**				

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Todas las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet COMPR.AR, cuya dirección es **https://comprar.gob.ar.**

ACTO DE APERTURA
La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL
En caso de corresponder la presentación de documentación que por su característica deba ser ingresada en soporte papel, ésta será individualizada en la oferta electrónica y presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de los DOS (2) días hábiles contados a partir del acto de apertura.
MARCO LEGAL
Decreto Delegado N° 1.023/2001 – Decreto N° 1.030/2016 – Disposición ONC N° 62/2016 – Disposición ONC N° 63/2016 – Disposición ONC N° 64/2016 y Disposición ONC N° 65/2016, Comunicación General ONC N° 139/19, Comunicación General ONC N° 3/20, Comunicación General ONC N° 4/20, Comunicación General ONC N° 16/23, Comunicación General ONC N° 2/24, Comunicación General ONC N° 7/24, y sus modificatorios y/o complementarios.
VISTA DE OFERTAS
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas durante DOS (2) días hábiles contados a partir del día siguiente al momento fijado para la apertura de ofertas (Artículo 60 del Decreto N° 1030/2016). La vista de las ofertas podrá realizarse a través del portal “COMPR.AR”.

CLAUSULAS PARTICULARES

A través de las siguientes cláusulas particulares, se regulan las bases del llamado para el presente proceso de compra.

CLAUSULA 1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora fijados por la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del portal "COMPR.AR", utilizando el formulario de planilla de cotización generado por dicho sistema, y acompañado por la documentación que integre la misma en soporte electrónico.

La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.

La oferta deberá cumplimentar los requisitos administrativos, económicos y técnicos exigidos en el Proceso de Compra.

La cotización de la oferta debe incluir todos los costos derivados de la adquisición, embalaje, traslado, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros y administrativos y cualquier otro que surja hasta su efectiva entrega.

La oferta deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en las "observaciones" de "Información del Ítem" en el formulario electrónico del sistema "COMPR.AR", y al Apéndice N° 3 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" de las presentes CP, las cuales serán tenidas especialmente en cuenta al momento de evaluar las ofertas.

Al realizar la carga de su oferta en el campo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" en el Sistema COMPR.AR, deberá agregar la MARCA y MODELO de corresponder, del renglón cotizado. La falta de cumplimiento de dicho requisito será considerado una omisión esencial, en los términos del Artículo 66, inciso i. del Decreto Reglamentario 1030/2016.

Se podrá acompañar folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías, datos técnicos, o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados, y contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las detalladas en las observaciones del formulario electrónico del sistema "COMPR.AR".

Asimismo, en caso de inconvenientes del sistema "COMPR.AR" como medio de notificaciones y/o solicitud de documentación complementaria, se realizarán válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

CLAUSULA 2. VISTA DE LAS ACTUACIONES

Para la toma de vistas, la misma se hará en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Podrá hacer uso de tal derecho en el horario de 08:30 a 12:30 horas, días hábiles administrativos.

CLAUSULA 3. FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

En función de lo establecido por el Decreto N° 202/2017 y por el Artículo 1° de la Resolución N° 11/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, a continuación, se informan los nombres y cargos de los funcionarios que intervendrán en la presente contratación:

NOMBRE	CARGO
TG Carlos PRESTI	MINISTRO DE DEFENSA
GB Alberto PUEBLA	SECRETARIO DE ESTRATEGIA Y ASUNTOS MILITARES
GB Carlos Horacio MARTIN	SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA
Dra Paula RICHTER	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA LA LOGÍSTICA
CR Dario Alfredo OYHAMBURU	DIRECTOR DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

CLAUSULA 4. ACREDITACIÓN DE MIPyMEs

En caso de que el oferente sea una MIPyME, podrá demostrar tal condición en forma fehaciente mediante certificación del organismo público nacional, provincial o municipal pertinente, y/o certificación contable original, que lo acredite, debidamente legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. La documentación antes citada deberá estar vigente al momento de la apertura y se incorporará a la oferta en formato electrónico. Cabe destacar que, de resultar pertinente, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar en el sitio de internet "https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/" dicha condición, conforme a lo expresado en la Comunicación General ONC N° 16/2020 (Bienes y Servicios Consulta Condición MiPyME). La cotización y adjudicación se efectuará por el global de cada renglón no aceptándose ofertas parciales, por ello, las micro, pequeñas y medianas empresas no podrán ofertar el renglón en forma parcial por ser bienes indivisibles dadas las características de los mismos.

CLAUSULA 5. CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o a sus Anexos sólo podrán efectuarse a través del portal "COMPR.AR", a partir de la difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma previsto en el "COMPR.AR", para el presente procedimiento, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de "COMPR.AR".

No se responderán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de la UOC 340/01, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, el citado organismo elaborará una circular aclaratoria, y la comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del presente Anexo, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por este Organismo, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.

Las modificaciones serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a UN (1) día contado desde que se presentare la solicitud, este Organismo tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

La suspensión o la prórroga de fecha de la apertura o de presentación de las ofertas se comunicarán y publicará en los mismos medios en los que se haya difundido el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación.

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, y serán difundidas en el sitio de Internet del COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/).

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones acaecidas durante el procedimiento de selección deberán canalizarse INDEFECTIBLEMENTE a través de COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7°del PUBCG.

CLAUSULA 6. GARANTÍAS

En aquellos casos que corresponda, los oferentes constituirán su garantía según lo dispuesto en el artículo 46 del PUBCG, y sus modificatorios, a nombre de la **SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA - MINISTERIO DE DEFENSA - (SSPOYSLD - MD) - C.U.I.T. N° 30-71149024-4.**

En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas deberán ser entregados a la UOC 340/01 dentro del plazo de **DOS (2) días hábiles**, contando a partir del acto de apertura de ofertas, en Azopardo 250 – Piso 12 – Oficina 38 – C.A.B.A., según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del “COMPR.AR”, Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones. (Comunicación General ONC N° 139/2019 y Comunicación General ONC N° 3/2020).

6.1. Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del “COMPR.AR”, Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.

6.2. Garantía de cumplimiento de contrato

Según los términos estipulados en el artículo 113 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/2016.

6.3. Garantía de impugnación

La garantía de impugnación se fija en la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CON 00/100 ($ 49.000.000,00) para los casos en que el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón y/o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta o en los casos en lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación.

La garantía de impugnación deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso d) del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 13 del Manual de Procedimientos del “COMPR.AR”, Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016, la Disposición ONC N° 109/19 y Comunicación General ONC N° 4/2020.

6.4. Garantía Técnica

Se deberá presentar un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, firmado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior de DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción de los efectos.

6.5. Contragarantía

El adjudicatario deberá presentar una Contragarantía que responda al importe que represente Solicitud de Provisión, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y el artículo 78 Inciso c) del Anexo al Decreto N° 1.030/2016.

A fin de materializar la tramitación de Dentro de los CINCO (5) días hábiles de la recepción de la Solicitud de Provisión, el/los adjudicatarios deberán entregar al Organismo que les confeccionó el mencionado documento:

6.5.1. Original de la factura.

6.5.2. Aval Bancario o Póliza de Seguro de Caución (Contragarantía), extendida a favor del Organismo que corresponda, cuyo importe será idéntico y equivalente del/los que le corresponderá percibir por el suministro que deberá cumplir.

El citado Aval Bancario o Póliza de Seguro de Caución (Contragarantía), le será restituida al adjudicatario una vez cumplimentado dicho suministro en su totalidad, a satisfacción de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA.

CLAUSULA 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones establecidas en el PBCP; como así también los criterios enunciados en el artículo 34 del PUBCG.

CLAUSULA 8. OFERTAS ALTERNATIVAS

La presente contratación, **SI** acepta ofertas alternativas.

CLAUSULA 9. OFERTAS VARIANTES

La presente contratación, **NO** acepta ofertas variantes.

CLAUSULA 10. PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

10.1 Plazo de entrega:

El plazo de entrega será de SESENTA (60) días corridos, computados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de las Solicitudes de Provisión (SPR), emitidas por los Organismos.

10.2 Forma de entrega:

Será por entregas parciales, la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión serán a requerimiento.

El adjudicatario deberá estar en condiciones de entregar los productos, dentro de plazo requerido de acuerdo a lo estipulado en el párrafo anterior, según requerimiento de los Organismos.

Los pedidos serán formalizados en forma directa por parte de las FFAA / EMCO, únicas dependencias autorizadas.

INCOTERMS 2020 – DAP (Delivered at Place) con destino final de acuerdo al Apéndice N° 2 “LUGAR DE ENTREGA. Esto significa que “el vendedor asume todos los costos y riesgos de transporte hasta entregar la mercancía en el punto acordado en destino, por ejemplo DAP BUENOS AIRES/ DAP EZE, incluyendo los gastos de la terminal (portuaria o aeroportuaria) los gastos de emisión de los respectivos documentos de transporte, los gastos del Agente de Transporte Aduaneros, la emisión de los libre deuda, la devolución de los contenedores y cualquier otro gasto creado o por crear para la liberación de la mercadería de la terminal portuaria o aeroportuaria. El comprador se encarga solamente del trámite de despacho de Aduanas de importación hasta su nacionalización y el pago de tributos o gravámenes aduaneros”.

Es importante destacar que si por el no pago de la terminal –portuaria ó aeroportuaria- el importador no pudiese realizar los trámites en tiempo y forma, será responsabilidad del vendedor y deberá correr con los costos asociados a esta demora.

CLÁUSULA DE IMPORTACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de bienes clasificados como Material Bélico que requieran de la gestión de importación de esta Subsecretaría ante la Dirección General de Aduanas, deberá cumplir estrictamente con las siguientes obligaciones y coordinaciones:

Solicitud de Intervención: En un plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá solicitar mediante nota formal la intervención de la Dirección de Planeamiento de Compras, área de Compras en el Exterior, adjuntando copia completa de dicha orden de compra.

Dicha Solicitud deberá contener como mínimo, la siguiente información para llevar adelante las coordinaciones de la importación:

Medio de transporte:
Compañía:
Lugar de arribo:
Fecha estimada de arribo:
Tipo de mercadería:
Nombre y Apellido responsable de la carga:
E-mail: Teléfono laboral y celular:

Logística de Embarque: El adjudicatario solo podrá embarcar y despachar las mercaderías desde el exterior una vez que cuente con la autorización expresa de la Dirección de Planeamiento de Compras, área de Compras en el Exterior.

Documentación Obligatoria: Es responsabilidad exclusiva del adjudicatario remitir al Dirección de Planeamiento de Compras, área de Compras en el Exterior, con la mayor antelación posible y en formato original y duplicado, la siguiente documentación consignada a nombre del MINISTERIO DE DEFENSA CUIT Nº 30-54669037-3:

A- Documento de Transporte (Bill of Lading o Guía Aérea).

B- Factura Comercial (Commercial Invoice).

C- Lista de Empaque (Packing List).

Entrega en Destino (INCOTERM): Conforme a la condición DAP (Delivered At Place), el adjudicatario deberá proveer y costear el transporte interno desde la terminal de arribo hasta el destino final, una vez concluidas las gestiones de nacionalización.

Plazos de Gestión: El adjudicatario deberá prever un lapso mínimo de TREINTA (30) días hábiles entre la presentación completa de la documentación y la entrega efectiva del material. Cualquier demora derivada de la presentación incompleta o extemporánea de los documentos será responsabilidad del proveedor.

10.3 Lugares y coordinación de entrega:

El adjudicatario deberá coordinar la entrega de los bienes y lugar del mismo, con el personal establecido en el Apéndice N° 2 “LUGARES DE ENTREGA” que forma parte integral de las presentes CP.

10.4 Vigencia del Contrato:

Será de CUATRO (4) meses, contados a partir del perfeccionamiento del documento contractual a través del sistema COMPR.AR.

10.5 Flete:

De acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 1030/16 en su artículo 99 todo gasto ocasionado de flete, acarreos, descargas y alquiler de equipos, correrá por cuenta del adjudicatario. La responsabilidad del proveedor subsiste hasta la llegada de la mercadería al punto de recepción, los riesgos y mermas ocurridas durante el viaje y descarga son a cargo del mismo.

En caso de rechazos posteriores al momento de la provisión, el proveedor tendrá a su cargo el retiro de la mercadería devuelta.

CLAUSULA 11. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de los efectos objeto del contrato, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 89 del Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

CLAUSULA 12. FACTURACIÓN

Una vez recibida la conformidad definitiva de los efectos, se deberán presentar las facturas en los lugares indicados en el Apéndice N° 1 “ORGANISMOS RECEPTORES DE FACTURAS” que forma parte integral de éstas CP.

Las facturas que se generen a raíz de las solicitudes de provisión emitidas, deberán ser confeccionadas a nombre de:

- **ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS – CUIT N° 30-54666045-8.**
- **ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA – CUIT N° 30-54669501-4.**
- **ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA – CUIT N° 33-62830272-9.**

A los efectos impositivos el MINISTERIO DE DEFENSA, el EMCFFAA, y las FFAA serán considerados “IVA EXENTO - CONSUMIDOR FINAL”.

El cocontratante será responsable de emitir la correspondiente factura electrónica, para lo cual deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 2853/10 de la AFIP.

12.1 Régimen Impositivo Particular.

- Régimen **“NO EXENTO” –** Consumidor Final**.**
- El cocontratante será el responsable de presentar conjuntamente con la factura su situación fiscal ante la ARCA, (certificados de IVA, GANANCIA, SUSS, etc.) según corresponda, con el objeto de que en el Servicio Administrativo Financiero correspondiente, en el momento de efectuar el pago, realicen las retenciones que correspondan de acuerdo a la documentación presentada.
- Sin perjuicio de lo señalado en las viñetas precedentes, se deja constancia que resulta de plena aplicación al presente Procedimiento, lo normado en el Artículo 99, Inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/2.016.

12.2 Documentación a presentar.

- Número del Acto contractual al que corresponde.
- Factura Original y Duplicado.
- Remito original firmado por el responsable de la recepción.

- Número de Orden de Compra.
- Acta o Certificado de Recepción Definitiva.

CLAUSULA 13. PAGO

La forma de pago se cumplirá de acuerdo con la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y sus modificatorios, a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, conforme al artículo 21 del PUBCG.

13.1. Pago anticipado:

Se podrá optar por la modalidad de pago anticipado del total adjudicado siempre y cuando se haya ofrecido una bonificación por este concepto, no inferior al TRES POR CIENTO (3%) y esté especificada en la oferta.

el Servicio Administrativo Financiero que corresponda confeccionará la documentación habilitante del pago que le corresponderá percibir al adjudicatario ante la Cuenta Única del Tesoro de la Nación (CUTE) dentro de los OCHO (8) días hábiles contados a partir de la fecha en que el último sea notificado de la adjudicación.

Lo mencionado en los párrafos anteriores, queda sujeto a la disponibilidad de la cuota de devengado otorgada por la superioridad y posteriormente a los Fondos disponibles en la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

CLAUSULA 14. TOLERANCIAS

Se tendrá en cuenta lo establecido en las “observaciones” de “Información del Ítem” en el formulario electrónico del sistema “COMPR.AR”, y lo establecido en el Apéndice N° 3 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, que forma parte integral de estas CP.

CLAUSULA 15. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Los bienes ofertados por el adjudicatario, deberán ajustarse a las normas de calidad y/o criterios de sostenibilidad exigidos en las especificaciones detalladas en las “observaciones” de “Información del Ítem” en el formulario electrónico del sistema “COMPR.AR” y de conformidad a lo especificado en el Apéndice N° 3 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, que forma parte integral de estas CP.

CLAUSULA 16. JURISDICCIÓN APLICABLE

En caso de divergencias litigiosas con relación a este procedimiento las partes dirimirán cualquier divergencia que surja de la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, ante los Tribunales en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

CLAUSULA 17. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

17.1. Para todos los renglones los oferentes deberán presentar UNA (1) muestra de los efectos.

17.2. La SSPOYSLD, emitirá un recibo por duplicado, donde constará el detalle de los efectos recepcionados, indicando claramente el efecto y marca ofrecida, el cual será firmado por personal de muestras, de acuerdo al Apéndice N° 4 "RECIBO DE ENTREGA DE MUESTRAS", que forma parte integral de estas CP.

17.3. Las muestras observarán las características que establecen estas cláusulas particulares.

17.4. Plazo para la entrega de muestras:

Las muestras solicitadas en el punto 17.1., deberán ser entregadas hasta la fecha y hora fijada en el sistema COMPR.AR, en el campo CRONOGRAMA (Fecha y hora fin recepción de muestras) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP) que rigen para el presente Proceso de Compra.

17.5. Lugar de entrega de muestras:

Para todos los renglones, se entregarán en INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES, sita en calle Calle Benjamín José Lavaisse Nº 1195 - C.P. 1107 – C.A.B.A. - Teléfono: 011-43468800 Interno 4093.

Días y horarios: Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00.

Coordinador: SSAE REYNOSO, Leonardo Tel. 2932550946

17.6. Forma entrega de Muestras:

Los oferentes presentarán las muestras a ser entregadas, con la identificación del procedimiento contractual al que corresponde, recibiendo la constancia precitada en punto 17.2. "Presentación de Muestras". Indicando en forma visible los siguientes datos:

a) Nombre o razón social del oferente.

b) Datos de contacto del oferente.

c) Número de procedimientos de selección al que correspondan.

d) Fecha y hora de la apertura de ofertas.

e) Nro/s de renglón/es al/a los que pertenece/n la/las muestra/s entregada/s.

f) Remito con detalle de muestras.

17.7. Vistas de las muestras presentadas por el/los oferentes:

17.7.1. Será de DOS (2) días hábiles a partir del día siguiente al de la apertura de las ofertas, coincidente con las vistas de las ofertas (conforme lo establecido en el Artículo 24 del "Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" (Disposición N° 62 - E/2016).

17.7.2. Para tomar vistas de muestras **que presentaron otros oferentes**, se deberá solicitar con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, detallando el/los renglón/es y la/s muestra/s

que desean ver, coordinando la oportunidad, mediante correo electrónico a la UOC 340/01, a la siguiente dirección: uoc340-01@defensa.gob.ar.

En respuesta la UOC 340/01 notificará la dirección, horario y personal de contacto para efectuar las vistas.

17.7.3. Se emitirá un recibo por duplicado, de vista de muestras, en la que consignará la licitación y los renglones vistos por el oferente, el cual será firmado por personal de muestras, de acuerdo al Apéndice N° 5 “CERTIFICADO DE VISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES”, que forma parte integral de estas CP.

17.8. Devolución de Muestras:

Conforme lo determinado en el Artículo 33 del “Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” (Disposición N° 62 - E/2016), en caso que la muestra analizada haya sido destruida por parte del laboratorio, se entregará copia del informe técnico respectivo.

CLAUSULA 18. MÁXIMO DE UNIDADES DE LOS BIENES

El adjudicatario estará obligado a proveer los bienes hasta el máximo de unidades determinadas en el renglón. La cantidad mínima establecida será CERO (0).

CLAUSULA 19. ACLARACIONES SOBRE LA CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- “Declaración Jurada de Intereses” (Comunicación General ONC N° CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM”)

“Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

- Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: los citados en Cláusula 3 de las presentes CP.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

CLAUSULA 20. <u>TERMINOLOGÍA</u>

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

DENOMINACIÓN	**SIGNIFICADO**
ADJUDICATARIO	La persona física o jurídica, cuya oferta ha sido la más conveniente.
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero
ARA	Armada República Argentina.
COCONTRATANTE	Todo adjudicatario al cual se le ha notificado la Orden de Compra o Venta perfeccionando el contrato (Artículo 75 del Reglamento del Régimen de Contrataciones)

CONTRATACIÓN	Este Procedimiento Administrativo.
COCOANTAR	Comando Conjunto Antártico
COL	Centro de Operaciones Logísticas
CUTE	Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional
DAF	Dirección Administrativa Financiera
DGA	Dirección General de Administración.
DGAyF	Dirección General de Administración y Finanzas.
EA	Ejército Argentino.
EMCFFAA	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
FAA	Fuerza Aérea Argentina.
FFAA	Fuerzas Armadas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MINDEF	Ministerio de Defensa.
MIPyMEs	Micro, Pequeña y Medianas Empresas
OC	Orden de Compra
OCE	Organismo de Control Externo
OFERENTE	Persona física y/o jurídica, que presenta la oferta.
ONC	Oficina Nacional de Contrataciones
ORGANISMO CONTRATANTE	MINDEF – SSPOYSLD – UOC 340/01.
PACID	Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa.
PUBCG	Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
SAF	Servicio Administrativo Financiero
SSPOYSLD	Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa
SLA	Sostén Logístico Antártico.
UOC 340/01	Unidad Operativa de Contrataciones 340/01
CP	Cláusulas Particulares

CLAUSULA 21. <u>APÉNDICES AGREGADOS</u>

Los apéndices que a continuación se mencionan, lucen como anexos en el presente proceso de compra y forman parte integral de éstas CP:

- *Apéndice N° 1 "ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS".*
- *Apéndice N° 2 "LUGARES DE ENTREGA".*
- *Apéndice N° 3 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".*
- *Apéndice N° 4 "RECIBO DE ENTREGA DE MUESTRAS"*
- *Apéndice N° 5 "CERTIFICADO DE VISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES".*
- *Apéndice N° 6 "PLANILLA DISTRIBUTIVA DE CANTIDADES".*

APÉNDICE N° 1 a CP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2026
ORGANISMOS RECEPTORES DE FACTURAS

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	ORGANISMO	COMANDO DE OPERACIONES CONJUNTAS
	DIRECCIÓN	AZOPARDO 250 – PISO 12 – OFICINA 40 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA).
	TELÉFONO	(011) 4346 – 8800 – INTERNO 4351
	HORARIO	LUNES A VIERNES DE 08:00 HS A 17:00 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADOR	CAPITÁN DE NAVÍO RUBEN ALEXIS OBED

ARMADA ARGENTINA	ORGANISMO	AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL
	DIRECCIÓN	BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA - BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - BUENOS AIRES
	TELÉFONO	(2932) 486698 – (2932) 487775
	HORARIO	LUNES A VIERNES DE 08:00 HS A 14:00 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADORES	CAPITÁN DE FRAGATA MAURICIO JAVIER ROMERO TENIENTE DE FRAGATA MARLENE DE LOS ANGELES PEREYRA

FUERZA AÉREA ARGENTINA PALOMAR	ORGANISMO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL (PRESUPUESTO)
	DIRECCIÓN	COMODORO PEDRO ZANNI 250 – CABA
	TELÉFONO	(4317) 6000 INTERNO: 14675
	HORARIO	LUNES A VIERNES DE 08:00 HS A 14:00 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADORES	VICECOMODORO PABLO VERDASCO SUBOFICIAL MAYOR SAMUDIO MARIA DE LOURDES

APÉNDICE N° 2 a CP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2026
LUGARES DE ENTREGA

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	ORGANISMO	COMANDO DE OPERACIONES CONJUNTAS
	DIRECCIÓN	AZOPARDO 250 – PISO 12 – OFICINA 40 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA).
	TELÉFONO	(011) 4346 – 8800 – INTERNO 4351
	HORARIO	LUNES A VIERNES DE 08:00 HS A 17:00 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADOR	SM TORREZ CUETO

ARMADA ARGENTINA	ORGANISMO	COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA
	DIRECCIÓN	EDIFICIO COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA - BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - BUENOS AIRES
	TELÉFONO	(2932) 487643 – (2932) 489744
	HORARIO	LUNES A VIERNES DE 08:00 HS A 14:00 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADORES	CAPITÁN DE FRAGATA CARLOS ADRIAN CABANA SUBOFICIAL PRINCIPAL SILVIO JULIAN FERRERO

FUERZA AÉREA ARGENTINA PALOMAR	ORGANISMO	AREA LOGISTICA PALOMAR (GRUPO ABASTECIMIENTO - ESCUADRON RECEPCION Y EXPEDICION)
	DIRECCIÓN	CAPITAN CLAUDIO ROSALES 597 - EL PALOMAR - BUENOS AIRES
	TELÉFONO	(4317) 6000 INTERNO: 14061 - 14067
	HORARIO	LUNES A VIERNES DE 08:00 HS A 14:00 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADORES	PRIMER TENIENTE ESTEBAN QUINTIAN SUBOFICIAL AYUDANTE MOON

APÉNDICE N° 3 a CP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2026
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ET-DEF N° 021/26 – CHALECO PORTAPLACAS Y PLACA BALÍSTICA RB4 CON KIT DE POUCH
ET-DEF N° 022/26 - CASCO BALÍSTICO DE COMBATE CORTE BAJO (LOW CUT) CON PROTECCIÓN RB3
ET-DEF N° 023-26 CHALECO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA RB3 PARA EL EMCO Y LA FAA

APÉNDICE N° 4 a CP - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2026
RECIBO DE ENTREGA DE MUESTRAS

PROCESO DE COMPRA: 340/1-0051-LPU26

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) .... en representación de la Empresa (2) ..... ha entregado el/los efectos requeridos para el Proceso de Compra N° 340/1-0051-LPU26 con fecha de apertura..... /……. /……..

Detalle de efectos:

1.

2.

Se extiende el presente para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, a los..... días del mes de..... del año 2026.-

SELLO

.....
RECEPTOR DE MUESTRAS
ACLARACIÓN

APÉNDICE N° 5 a CP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2026
CERTIFICADO DE VISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES

PROCESO DE COMPRA: 340/1-0051-LPU26

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) .... en representación de la Empresa (2) ..... ha concurrido a inspeccionar el/los efectos requeridos en el Proceso de Compra N° 340/1-0051-LPU26 con fecha de apertura..... /……. /……..

Detalle de efectos:

1.

2.

SELLO

.....
RECEPTOR DE MUESTRAS
ACLARACIÓN

APÉNDICE N° 6 a CP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2026
PLANILLA DISTRIBUTIVA DE CANTIDADES

RENGLÓN	AREA LOGÍSTICA PALOMAR - FAA	COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA - ARA	COMANDO DE OPERACIONES CONJUNTAS
1		400	
2		400	
3	116		
4	116		
5			40

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-91254623-APN-DGAD#MD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 18 de Septiembre de 2026

Referencia: Cláusulas Particulares - Proceso de Compra N° 340/1-0051-LPU26.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 13:52:36 -03:00

Sergio Alejandro MOLLEQUER
Sargento Ayudante
Dirección de Gestión de Adquisiciones
Ministerio de Defensa

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 13:52:37 -03:00